(권징 제7-7호 서식)

기소장 변경 허가 신청서

사 건 번 호 : 2026-2
사 건 명 : 신성커뮤니티교회 박혜령 외 24인 고소 건
고소인(고발인) :
대표 1. (이름) 박혜령 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 [redacted]
2. (이름) 황용남 나이 [redacted] 성별 남 직분 안수집사 [redacted]
3. (이름) 안광인 나이 [redacted] 성별 여 직분 은퇴권사 [redacted]
4. (이름) 하만이 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 [redacted]
5. (이름) 정일수 나이 [redacted] 성별 남 직분 안수집사 [redacted]
6. (이름) 김경순 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 [redacted]
7. (이름) 조영주 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 [redacted]
8. (이름) 한승주 나이 [redacted] 성별 남 직분 성도 [redacted]
9. (이름) 송금옥 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사 [redacted]
10. (이름) 최병욱 나이 [redacted] 성별 남 직분 성도 [redacted]
11. (이름) 이하진 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사 [redacted]
12. (이름) 유영민 나이 [redacted] 성별 남 직분 집사 [redacted]
13. (이름) 박연옥 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사 [redacted]
14. (이름) 이주리 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사 [redacted]
15. (이름) 박종대 나이 [redacted] 성별 남 직분 집사 [redacted]
16. (이름) 이영 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사 [redacted]
17. (이름) 김순구 나이 [redacted] 성별 여 직분 성도

[redacted]

18. (이름) 정관수 나이 [redacted] 성별 남 직분 성도

[redacted]

19. (이름) 박정숙 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사

[redacted]

20. (이름) 조성은 나이 [redacted] 성별 여 직분 성도

[redacted]

21. (이름) 민애화 나이 [redacted] 성별 여 직분 집사

[redacted]

22. (이름) 박복임 나이 [redacted] 성별 여 직분 권사

[redacted]

23. (이름) 김태길 나이 [redacted] 성별 남 직분 명예안수집사

[redacted]

24. (이름) 박영희 나이 [redacted] 성별 여 직분 은퇴권사

[redacted]

25. (이름) 김종화 나이 [redacted] 성별 남 직분 성도

[redacted]

피 고 인 : (이름) 김철수 나이 [redacted] 성별 남 직분 장로

[redacted]

기소장 죄과명 : 헌법 권징 제3조 제5항 허위사실 유포에 의한 명예훼손 행위
기소장 기소사실요지 : 1. 제직회 석상에서 성도에게 폭언과 비방
기소장 적용규정 : 헌법 권징 제3조 제5항
기소장 변경내용 :

기소사실 및 적용규정 변경내용

1. 적용규정 변경 : 헌법 권징 제3조 제5항 → **헌법 권징 제3조 제10항**
2. 죄과명 변경 : 허위사실 유포에 의한 명예훼손 행위
→ **치리회 석상, 교회의 제직회 또는 공동의회의 석상에서 폭언, 협박, 폭행, 상해, 재물손괴 등 행위**
3. 위 변경에 따른 해당 문구 정리
(변경 전) 제3조 제5항에서 금하는 행위 (변경 후) 제3조 제10항에서 금하는 행위
(변경 전) 제1. 헌법 권징 제3조 제5항 위반 - 허위사실 유포 및 명예훼손
(변경 후) 제1. 헌법 권징 제3조 제10항 위반 - 제직회 석상에서의 폭언 및 협박
(변경 전) 피고인은 허위 사실을 유포하여 교인의 명예를 훼손하였고, 제직회 공적 석상에서 폭언과 협박 등 부당한 행위를 자행하였다.
(변경 후) 피고인은 제직회 공적 석상에서 폭언과 협박 등 부당한 행위를 자행하였다.
(변경 전) 제5항을 위반한 (변경 후) 제10항을 위반한
4. 증거목록 정리 : 본 기소사실과 관련 없는 증거서류1~3(갑증제16-2,3,4호) 철회
※ 반영된 내용은 별첨 「변경 기소장」 참조

본 기소사실은 고소 단계부터 헌법 권징 제3조 제10항 위반으로 고소되었습니다. 본 위원회도 불기소처분 이유 통지서에서 이를 "고소4(헌법 권징 제3조 10항)" 항목에서 분리하여 기소하였음을 밝혔고, "고소3(헌법 권징 제3조 5항)" 항목에는 민애화 집사 관련 내용이 없습니다. 기소 사유로 든 "당사자가 모욕감을 느낄 수 있고"라는 판단 역시 허위사실의 유포(제5항)가 아니라 제직회 석상에서의 폭언·협박(제10항)에 관한 판단입니다. 기소장의 적용 법리도 "제직회 석상에서의 폭언과 협박"으로 기재되어 있습니다.

따라서 본 기소사실은 처음부터 제10항의 사실로 다루어졌으며, 기소장 작성 과정에서 적용규정만 제5항으로 잘못 기재된 것입니다. 일시, 장소, 행위자, 상대방, 발언 내용이 모두 동일하므로 기소사실의 동일성은 그대로 유지됩니다. 본 신청은 권징 제77조 제1항에 따라 이 기재 착오를 바로잡고, 본 기소사실과 관련 없는 증거를 정리하기 위한 것입니다.

위와 같이 기소장의 기소사실 및 적용규정을 변경하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

2026년 10월 16일

대한예수교장로회 안양노회 기소위원회
기 소 위 원 장 김승곤 ㊞

대한예수교장로회 안양노회 재판국장 귀하